
INSTRUMENTO DE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS

Por este instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato"), entre as **PARTES** adiante qualificadas:

RAPHAELLA ARANTES ARIMURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.373.103/0001-56, com sede na Rua Padre Estevam Pernet, nº 718, 7º Andar, Sala 704, Tatuapé, São Paulo/SP – CEP. 03315-000, neste ato representado por sua sócia **Raphaella Arantes Arimura**, brasileira, casada, advogada, portadora de cédula de identidade RG nº 44.982.186-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 357.205.748-59, doravante designada "**CONTRATANTE**"; e

EMPRESA TESTE LTDA, com sede em Rua Exemplo, 123 - Centro, CEP 03315-000 - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00, neste ato representada por seu sócio, Maria da Silva, brasileira, casada, nascida em 01/01/1990, portadora da cédula de identidade RG nº 00.000.000-0, e inscrita no CPF/MF sob o nº 000.000.000-00, doravante denominados simplesmente **CONTRATADA**.

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** são individualmente doravante denominados "**PARTE**" e, conjuntamente, "**PARTES**".

CONSIDERANDO:

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)
São Paulo, SP - 03315-000
Tel.: (11) 95034-5525
www.genter.com.br

(a) que a **CONTRATANTE** tem interesse de que a **CONTRATADA** lhe forneça consultoria em serviços administrativos e financeiros de forma contínua, dentro do território nacional, com vigência imediata, em que a **CONTRATANTE** figure como representante/patrocinadora de serviços de natureza jurídica.

(b) que a **CONTRATANTE** aceita a colaboração da **CONTRATADA** para a prestação desses serviços;

(c) que o presente Contrato corresponde ao resultado de negociação entre as **PARTES** e fundamenta-se no princípio de liberdade das **PARTES** contratantes, e que os honorários, suas nomenclaturas, formas e condições de concessão não têm por finalidade o estabelecimento de vínculo empregatício e, portanto, não caberá essa interpretação para os efeitos deste Contrato, firmando desde já as **PARTES** este Contrato, para evitar controvérsia futura quanto à natureza jurídica do mesmo.

PORTANTO, têm as **PARTES** entre si justas e acordadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A **CONTRATADA** colocará à disposição da **CONTRATANTE**, sem exclusividade, os seus serviços especializados em consultoria administrativa e financeira.

Parágrafo Único - Reconhece, expressamente, a **CONTRATADA** que, pela faculdade contida na cláusula 1.1., caso venha a prestar os Serviços unicamente para a **CONTRATANTE**, não poderá este fato ser interpretado como obrigação ou mesmo a existência de modalidade contratual de vínculo de emprego ou de qualquer outra relação que não a prevista neste Contrato.

1.2. A **CONTRATADA** declara, expressamente, ser capacitada para a prestação dos Serviços, objeto deste Contrato, e que sempre teve e manterá infraestrutura, materiais e experiência suficientes e adequados para atender as necessidades da **CONTRATANTE**, as quais são de seu conhecimento pleno nesta data, e garante que não precisará fazer qualquer investimento específico para atender as necessidades da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

2.1. Nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), a **CONTRATADA** expressamente declara ciência e anuência, que atuando no papel de Operador, se responsabilizará pela atuação de seu sócio, já que esse será detentor de dados pessoais confiados pelo Controlador, ora **CONTRATANTE**.

Parágrafo Primeiro – A **CONTRATADA** consente que seus dados e os dados pessoais de seu sócio sejam ou possam ser objeto de coleta, armazenamento, manutenção e/ou qualquer outra ação de tratamento, seja em sistema próprio da **CONTRATANTE** ou de terceiros, em território nacional ou estrangeiro.

Parágrafo Segundo – A **CONTRATADA** deverá obter a assinatura de todas as pessoas físicas ou jurídicas coligadas (sócios, empregados, funcionários, parceiros comerciais, empresas coligadas ou terceiros necessários à prestação do serviço contratado pela **CONTRATANTE**) que tenham acesso aos dados pessoais, no Termo de Confidencialidade – Anexo III – que passa a fazer parte integrante deste Contrato. O modelo de Termo de Confidencialidade será enviado pela **CONTRATANTE**, e deverá ser assinada por todos os sócios, subcontratados, prestadores de serviços e parceiros da **CONTRATADA** sem quaisquer alterações ou ressalvas.

2.2. Para as finalidades do presente contrato, dados pessoais incluem, mas não se limitam a: nome, endereço físicos e eletrônicos, contatos telefônicos, data de nascimento, gênero, filiação, estado civil, naturalidade, nacionalidade, composição do agregado familiar, identificação civil, identificação e enquadramento fiscal, autorização de residência, passaporte, currículo profissional, profissão, habilitações acadêmicas, formação profissional e ainda dados biométricos, plano de saúde, dentário, seguro de vida e demais, para a correta execução do contrato de prestação de serviços e benefícios a ele inerentes, enquanto este durar e após eventual encerramento.

R. Padre Estevão Perneta, 718 (Sala 1504)
Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

2.3. A **CONTRATADA** e seu sócio ~~terão acesso e~~ obrigam-se a conservar e tratar os dados pessoais, sigilosos e/ou confidenciais da **CONTRATANTE**, de

colaboradores do **CONTRATANTE**, clientes da **CONTRATANTE** e/ou terceiros envolvidos com estes clientes, aos quais a **CONTRATADA** tenha acesso por intermédio da **CONTRATANTE**, suas controladoras, controladas, coligadas, fornecedores, parceiros e/ou clientes, conforme o caso, para cumprimento do contrato de prestação de serviço, obrigando-se a preservar a higidez, o sigilo e a confidencialidade de tais dados.

2.4. Nos termos da Cláusula 2.3 acima, a **CONTRATADA** se compromete e se responsabilizará pelo tratamento dado por seu sócio aos dados pessoais disponibilizados pela **CONTRATANTE** nos estritos limites da lei e aqui previstos e exclusivamente para cumprimento do contrato de prestação de serviço.

2.5. A **CONTRATADA** deverá manter sigilo e confidencialidade absolutos em relação os dados pessoais tratados em virtude do contrato de prestação de serviço, garantindo que nenhum terceiro tenha acesso aos referidos dados pessoais, exceto a própria **CONTRATANTE** e exclusivamente para cumprimento do contrato de prestação de serviço.

2.6. Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores, a **CONTRATADA** será responsável por eventual acesso indevido, não autorizado e do vazamento ou perda dos dados pessoais relacionados ao exercício do contrato de prestação de serviço quando por ela causado.

2.7. Caso a **CONTRATADA** tome conhecimento de incidente de acesso indevido, não autorizado e do vazamento ou perda de dados pessoais tratados no exercício do contrato de prestação de serviço, independentemente do motivo que o tenha ocasionado, deverá comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** por escrito a esse respeito.

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

2.8. A **CONTRATANTE** poderá transferir em parte ou em sua totalidade os dados pessoais da **CONTRATADA** a entidades públicas e ou privadas sempre que tal transferência decorra de obrigação legal e/ou seja necessária para cumprimento deste ou outros contratos, ficando para tal, desde já, expressamente autorizada pela **CONTRATADA**.

2.9. A **CONTRATADA** deverá assegurar à **CONTRATANTE** os direitos de: (a) acesso aos dados que lhe digam respeito; (b) retificação ou exclusão; limitação do tratamento; (c) oposição ao tratamento; (d) portabilidade dos dados; e (e) retirada de consentimento em qualquer momento, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no cumprimento de obrigações legais ou com base no consentimento previamente dado.

2.10. A **CONTRATADA** se compromete com as obrigações ora assumidas, assegurando o cumprimento das disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, não fornecendo ou divulgando tais dados pessoais à terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que não os estritamente consentidos através do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO REGIME PRESENCIAL PARA O DOMICILIAR

3.1. Na elaboração do presente Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado entre as **PARTES** foram consideradas enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19);

3.2. Por mútuo acordo entre as **PARTES**, a partir da assinatura do presente contrato, passa a ser regido pelas normas do teletrabalho, a seguir relacionadas.

3.3. A partir da data de assinatura do presente instrumento, a **CONTRATADA** passará a desenvolver suas funções no endereço reconhecidamente declarado como seu domicílio à **CONTRATANTE**, consignando a obrigação de sempre comunicar, previamente, e por escrito, ao gestor da área jurídica da **CONTRATANTE** acerca de qualquer alteração do aludido endereço ou realização de atividades laborais em endereço distinto.

3.4. A **CONTRATADA** exercerá as atividades atinentes ao contrato de prestação de serviços já avençado entre as **PARTES**.

R. Padre-Estevão Permet, 718 (Sala 1504)
Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

3.5. A **CONTRATANTE** poderá determinar o retorno da **CONTRATADA** ao regime presencial, mediante comunicação simples por escrito, via e-mail.

3.6. A **CONTRATADA**, declara que o **CONTRATANTE** lhe cedeu todo equipamento tecnológico necessário ao desenvolvimento do trabalho remoto, nos termos do Anexo I. Caso a **CONTRATANTE** não lhe tenha cedido, declara que a eventual utilização de equipamento pessoal decorre, exclusivamente, de opção da **CONTRATADA**, que anui, nesta hipótese, com as restrições previstas na Cláusula 2.8 acima.

3.7. A **CONTRATADA** declara que demais itens que compõem a infraestrutura, necessária e adequada à prestação do serviço contratado preexistem em sua residência e não adicionam qualquer custo à **CONTRATADA**, consentindo, deste modo, que não haverá qualquer reembolso de despesa por parte da **CONTRATANTE**.

3.8. A **CONTRATANTE** comunicará a **CONTRATADA** com a antecedência necessária quando do retorno do contrato de trabalho ao regime presencial, uma vez que a situação nacional permita a reversão sem qualquer prejuízo à saúde e segurança da **CONTRATADA**.

3.9. Fica vedado à **CONTRATADA** proceder a qualquer mudança, alteração ou manutenção dos equipamentos e *softwares* cedidos pela **CONTRATANTE**. Qualquer problema ou pedido de suporte deverá ser diretamente endereçado ao Departamento de tecnologia da **CONTRATANTE**.

3.10. O presente Contrato Particular de Prestação de Serviços Advocatícios, mediante o qual as **PARTES** acordaram a adoção do regime de prestação de serviço domiciliar pela **CONTRATADA**, vigorará por prazo indeterminado, mediante a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências da **CONTRATANTE**, com a utilização de tecnologias de ~~informação e comunicação~~.

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Tel.: (11) 93034-3323

www.genter.com.br

Atendimento: atendimento@genter.com.br

4.1. A remuneração da **CONTRATADA** pelo desempenho das suas atividades será determinada com base nos critérios e objetivos estabelecidos no Anexo II

ao presente Contrato, sendo que essa remuneração será paga mediante a apresentação, pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, da nota fiscal referente aos Serviços prestados ao final de cada mês, durante a vigência do presente contrato, conforme item 4.1.1 abaixo, e cujo pagamento será realizado todo dia 10 cada mês.

4.1.1. As notas fiscais deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** até o dia 2 (dois) do mês subsequente da competência a ser recebida, sendo que o atraso na observância de tal prazo poderá ensejar a postergação do pagamento da **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** pelo mesmo período.

4.1.2. Caso a data especificada para o pagamento recaia em dia não útil, este vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente a tal data. Para fins deste Contrato, dia útil significará qualquer dia da semana, exceto sábado, domingo ou qualquer outro dia no qual as instituições financeiras brasileiras estejam autorizadas ou exigidas pelas Leis do Brasil a não funcionar na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

4.2. Todos os pagamentos realizados à **CONTRATADA** pela **CONTRATANTE**, relacionados a este Contrato, deverão ser realizados em moeda corrente nacional, na seguinte conta bancária de titularidade da **CONTRATADA**, ou em qualquer outra conta bancária em nome da **CONTRATADA** cujos dados tenham sido fornecidos pelo mesmo com até 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data do pagamento:

Banco: Banco do Brasil

Agencia: 1234-5

Tipo de conta: Corrente

Nº Conta: 12345-6

Titularidade: Maria da Silva

PIX: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CNPJ: 00.000.000/0001-00

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

contato@genter.com.br

4.3. O recebimento, por parte da **CONTRATADA**, de todos os montantes pagos em observância a esta Cláusula deverão liberar a **CONTRATANTE** com relação a suas correspondentes obrigações de pagamento de tais valores, de forma que nenhuma formalidade adicional será requerida para esse fim, outorgando a **CONTRATADA** a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação com relação aos valores por ela recebidos em cumprimento às obrigações de pagamento da **CONTRATANTE** sob o presente Contrato.

4.4. Os pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** feitos em atraso, nos termos do item 4.1 acima e desse item 4.4, deverão ser realizados sempre acrescidos de juros de mora de 3% (três por cento) ao mês e multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor devido e atualizado pela variação positiva do IGP-M/FGV desde a data do vencimento até a data de seu efetivo pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

5.1. A **CONTRATADA** será responsável pela retenção e plena quitação dos ônus fiscais, previdenciários, securitários e outros encargos, decorrentes do exercício das atividades exercidas e inerentes a prestação do presente contrato.

Parágrafo Único – Em razão da exigência supra, fica a **CONTRATADA**, obrigada a apresentar mensalmente todos os comprovantes de recolhimento previdenciário e fiscal de seus colaboradores, caso esses existam.

5.2. O **CONTRATANTE** deverá conforme ora pactuado entre as **PARTES**, reembolsar a **CONTRATADA** as despesas que a **CONTRATADA** vier a incorrer exclusivamente em decorrência do cumprimento do objeto do presente Contrato. As despesas que deverão ser reembolsadas serão as despesas referentes à eventual hospedagem, passagens aéreas, deslocamentos e alimentação, e eventuais custos com fotocópia ou aquisição de material de referência, desde que tais despesas tenham sido previamente autorizadas, por escrito, pela **CONTRATANTE**. O custeio de tais despesas será feito na forma de reembolso, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes de despesas pela **CONTRATADA**.

5.3. Independentemente do disposto acima, a **CONTRATADA** deverá prestar os Serviços de que trata este Contrato de maneira diligente, econômica e eficiente a fim de mitigar quaisquer custos e despesas à **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E DA RESCISÃO

6.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por indeterminado, sendo que, findo o prazo, ou com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos de aviso prévio por escrito, considerar-se-á rescindido.

6.2. Qualquer das **PARTES** poderá rescindir o presente contrato, em qualquer momento, mesmo antes do término de sua vigência, sem necessidade do pagamento de qualquer indenização, desde que precedida de notificação informando a decisão com 30 (trinta) dias de antecedência, salvaguardando-se as obrigações de recebimento de valores pendentes à título de direitos e garantias estipulados no presente contrato, em conformidade com a cláusula sétima do contrato principal e aditivo.

Parágrafo Único – Será devida indenização no valor de 01 (hum) mês de remuneração pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, somente, no caso de rescisão contratual imediata promovida pela **CONTRATANTE**.

6.3. Fica convencionado que a **CONTRATANTE** não fará jus a qualquer reembolso de pagamentos por ela efetuados, em hipótese de rescisão causada por ela.

6.4. Mediante qualquer hipótese de rescisão segundo este contrato, a **CONTRATADA** cessará imediatamente o uso de todas as informações e dados que estiver em seu poder, bem como não receberá as suas atualizações.

6.5. Nenhuma remuneração ou indenização será devida às **PARTES**, inclusive, mas sem limitação, seja a título de lucros cessantes, fundo de comércio ou formação de carteira de clientes, não sendo devida tampouco indenização a título de custos de publicidade e/ou investimentos ou quaisquer outros custos,

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

Fl. 01 de 01

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

em razão da denúncia prevista na cláusula 4.2. supra, cujo prazo as **PARTES** asseguram ser suficiente para atender às suas necessidades.

6.6. Qualquer das **PARTES** poderá rescindir imediatamente o presente Contrato, caso a **PARTE** contrária deixe de cumprir com as respectivas obrigações decorrentes deste Contrato. A **PARTE** inadimplente em tal sentido, arcará com as perdas e danos a que der causa, sem prejuízo, ainda, da **PARTE** inadimplente ficar obrigada ao pagamento de multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total já pago a **CONTRATADA**, sendo certo que a multa é valor mínimo a ser pago, sendo direito da **PARTE** prejudicada a quantificação do valor integral de seu prejuízo e seu devido pagamento pela **PARTE** infratora no caso concreto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

Sem prejuízo de qualquer outra obrigação legal ou ora pactuada, as **PARTES** acordam que:

7.1. Em decorrência deste Contrato, sob nenhuma hipótese ou em qualquer situação, se presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a presunção de qualquer vínculo empregatício, ou obrigações de caráter trabalhista e previdenciário entre a **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**; nem a **CONTRATANTE** será fiadora das obrigações, encargos e ônus da **CONTRATADA** a qual, assume neste ato integral responsabilidade por tais obrigações, inclusive civis e penais.

7.2. As **PARTES** declaram e garantem que a assinatura e execução deste Contrato não constitui e não constituirá (i) uma violação ou um conflito com qualquer outro acordo firmado por uma delas com outra pessoa ou entidade, ou qualquer obrigação legal, incluindo, mas sem limitação, qualquer dever de fidúcia ou ordem judicial; (ii) violação de qualquer direito de exclusividade de qualquer pessoa; e (iii) violação de qualquer direito de propriedade intelectual de terceiros.

7.3. A **CONTRATADA** obriga-se, periodicamente, e sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, a prestar informações sobre o andamento dos Serviços, observando ainda, a antecedência necessária à análise da **CONTRATANTE**.

7.4. Não é permitido à **CONTRATADA** que os Serviços, ora pactuados, sejam subcontratados, ~~em parte ou integralmente, a terceiros.~~

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

7.5. A **CONTRATADA** se obriga a prestar os Serviços, objeto do presente Contrato, em estrita observância às regras contidas nas normas regulamentadoras e normas técnicas oficiais vigentes no país ou, na ausência destas, nas normas internacionais vigentes, que forem aplicáveis em relação aos Serviços objeto do presente.

Tatiana S. Paulino - 0934-5525

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

Parágrafo Primeiro - São obrigações e responsabilidades exclusivas da **CONTRATADA**:

- a) Executar os serviços contratados utilizando a melhor técnica e visando sempre atingir o melhor resultado, sob sua exclusiva responsabilidade, sendo-lhe vedada a transferência dos mesmos a terceiros, sem prévia e expressa concordância da **CONTRATANTE**;
- b) Executar os trabalhos de maneira criteriosa na forma de orientações escritas que serão encaminhadas pela **CONTRATANTE**;
- c) A total responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticados por seus empregados/prepostos, bem como pelos danos de qualquer natureza que os mesmos venham a sofrer ou causar para a **CONTRATANTE**, e seus clientes ou terceiros em geral, em decorrência da prestação dos serviços prestados neste contrato;
- d) O pagamento da remuneração de seus empregados/prepostos, sendo responsável por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, além dos impostos, taxas, obrigações, despesas e afins, que venham a ser reclamados ou tornados obrigatórios em decorrência das obrigações assumidas neste contrato;
- e) A responsabilidade única e exclusiva por qualquer espécie de indenização pleiteada por seus empregados/prepostos, principalmente no tocante a reclamações trabalhistas e acidentes do trabalho;
- f) O cumprimento de todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, relativas aos serviços aqui contratados, bem como o pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre os mesmos;
- g) A total responsabilidade pelas despesas decorrentes dos serviços ora contratados, por exigência legal, nada podendo ser cobrado ou exigido da **CONTRATANTE**, desde que não haja qualquer outra expressa previsão contratual em contrário.

7.6. A **CONTRATANTE** se compromete a efetuar o pagamento à **CONTRATADA** dos valores pactuados na cláusula segunda, nas datas estabelecidas pelas **PARTES**, observados, contudo, os termos e condições deste Contrato.

Parágrafo Único - São também obrigações e responsabilidades exclusivas da **CONTRATANTE**:

- a) Comunicar a **CONTRATADA** sobre as reclamações feitas contra seus empregados/prepostos, bem como com relação a danos por eles causados;
- b) Fornecer a **CONTRATADA** a documentação solicitada, colocar à disposição da contratada as necessárias verbas pecuniárias que podem ser necessárias para desenvolver o trabalho;
- c) Reembolsar a ~~CONTRATADA~~ as despesas que vier a incorrer exclusivamente em decorrência do cumprimento do objeto do presente Contrato; e
- d) Fornecer a **CONTRATADA**, período de descanso anual de 22 (vinte e dois) dias úteis, para repouso e lazer, podendo referido período ser retirados integralmente ou parcelados, em conformidade conforme alinhamento prévio e interesse das Partes.

8 - Praça Estrela do Povo, 718 (Sala 1504)
Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000
Tel.: (11) 95034-5525
www.genter.com.br

7.7. Reconhecem as Partes, que outras garantias e direitos não dispostos no instrumento particular de contrato de prestação de serviços advocatícios e aditivos, estarão relacionados no corpo de diretrizes (Diretrizes - Grupos Empresariais – Pessoas Jurídicas), formulado pelos sócios e gestores de área, com o intuito de complementar regulamentação das disposições sociais.

Parágrafo Único – As diretrizes serão revistas anualmente, na primeira reunião anual do grupo de sócios e gestores (STAFF) com o intento de avaliar, alterar, modificar e acrescentar garantias e direitos, estabelecendo-se, desde já, que não ocorra redução ou exclusão desses. A suspensão temporária será possível, desde que precedida de justificativa plausível e que impacte sobremaneira na saúde financeira da empresa, associados, funcionários ou prestadores de serviço.

7.8. Reconhece a **CONTRATADA** que todos os documentos, projetos e quaisquer materiais arquivados e registrados de qualquer forma, sejam originais ou cópias, da **CONTRATANTE** ou que sejam revelados para a **CONTRATADA** durante o período de vigência deste Contrato, são de propriedade exclusiva da **CONTRATANTE** ou de seus associados, comprometendo-se a **CONTRATADA**, se na posse de tais documentos e materiais, em devolvê-los imediatamente na rescisão deste Contrato ou conforme for solicitado, a qualquer tempo pela **CONTRATANTE**, devendo a **CONTRATADA** manter toda e qualquer informação ou dado revelado pela **CONTRATANTE** e/ou obtido pela **CONTRATADA** em razão ou em decorrência do presente instrumento em estrito sigilo e confidencialidade, a qualquer tempo, mesmo após o término deste Contrato, qualquer que seja a causa.

7.9. As **PARTES** neste ato concordam que serão tratadas como confidenciais e sigilosas toda e qualquer informação, de qualquer forma (gráfica, eletrônica ou qualquer outro modo), referente ou de propriedade da **CONTRATANTE**, incluindo dados e informações de seus associados, de negócios seus ou de seus clientes, operações, produtos e assuntos financeiros, inclusive, mas sem limitação, toda informação compilada ou gerada pela **CONTRATADA** na execução deste Contrato.

7.10. Todas as informações obtidas pela **CONTRATADA**, direta ou indiretamente, em decorrência de sua relação com a **CONTRATANTE**, serão e permanecerão de propriedade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

8.1. A CONTRATADA reconhece que, no desempenho de suas funções, terão acesso a informações sigilosas e confidenciais da CONTRATANTE, bem como informações de seus clientes (doravante denominados "clientes"), as quais, se indevidamente reveladas e/ou utilizadas, trarão prejuízos irreparáveis à CONTRATANTE e/ou a seus clientes.

Emp. Reg. no CND: 0316090

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

8.1.1. Para fins do presente Contrato, caracterizam-se como Informações Confidenciais todas aquelas fontes, físicas ou virtuais, que digam respeito à **CONTRATANTE**, físicas ou virtuais, sejam de caráter técnico ou não, que esteja em poder da **CONTRATANTE**, e que seja revelada à **CONTRATADA**. Também será considerada "informação", toda e qualquer informação desenvolvida pela **CONTRATADA** que contenha, em parte ou na íntegra, a informação revelada, incluindo, mas não se limitando a:

- a)** todas e quaisquer técnicas de produção utilizadas na condução dos negócios da **CONTRATANTE**;
- b)** relatórios, documentos em geral e os contábeis, inclusive, desenhos e fotografias;
- c)** invenções, projetos, segredos industriais, fórmulas secretas, novos produtos, descobertas de "know-how", métodos e processos, patenteados ou não pela **CONTRATANTE** ou por quaisquer de seus associados presentes ou passados;
- d)** clientes e listas de clientes;
- e)** todos os trabalhos, métodos, processos, tecnologias e segredos de mercado, práticas comerciais e administrativas, planos societários, finanças, práticas jurídicas, novas oportunidades de negócio, métodos contábeis, métodos gerenciais, estrutura de preços e custos, técnicas de propaganda e marketing, informações pessoais ou de pessoal não acessíveis ao público;
- f)** qualquer informação, material ou documento que a **CONTRATANTE**, bem como informações de seus clientes presentes e passados identifiquem ou tratem como sendo confidencial, ou com relação às quais tenham obrigação de confidencialidade perante terceiros, quer estejam ou não gravadas em forma documental, em receptáculo de armazenamento físico (e.g. disquete, CD, DVD, pendrive e etc) ou digital (doravante denominadas simplesmente "Informações Confidenciais").

8.2. A **CONTRATADA** reconhece que as estratégias da **CONTRATANTE**, bem como seus arquivos, registros, documentos, informações técnicas referentes a seus produtos, equipamentos, serviços, processos, procedimentos, o nome e quaisquer outras informações referentes tanto à **CONTRATANTE** quanto aos seus clientes devem, também, ser tratadas como confidenciais, devendo, ainda, serem considerados segredos comerciais.

8.3. A ~~CONTRATADA~~ reconhece que ~~é de suma importância que as~~ Informações Confidenciais sejam protegidas ~~contra divulgação ou reprodução não autorizada.~~

R. Padre Estevão Perpet, 718 (Sala 1504)
Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

8.3.1. Somente serão feitas cópias de quaisquer Informações Confidenciais ou de qualquer parte delas se for absolutamente necessário; a confidencialidade dessas cópias será mantida como se estas originais fossem.

8.4. Durante o período de vigência do presente Contrato e após o seu término, por qualquer motivo que seja, a **CONTRATADA** se compromete a:

- a)** não divulgar a identidade de qualquer sócio e clientes presente ou passado da **CONTRATANTE** sem que seja expressamente autorizado pela **CONTRATANTE**;
- b)** não revelar a qualquer pessoa física ou jurídica sem que seja expressamente autorizado pela **CONTRATANTE**, quaisquer Informações Confidenciais, às quais tenha tido acesso em função das atividades desenvolvidas para a **CONTRATANTE**, ainda que não tenha sido firmado qualquer compromisso expreso de confidencialidade entre a **CONTRATANTE** e os clientes;
- c)** destruir imediatamente após a utilização todas as cópias ou reproduções feitas de qualquer material ou documento que contenha Informações Confidenciais, salvo se expressamente permitido por sócio da **CONTRATANTE**; e
- d)** não usar as Informações Confidenciais em benefício próprio ou em benefício de qualquer terceiro pessoa física ou jurídica que não seja a **CONTRATANTE** e/ou seus clientes relacionados a tais informações, e, em nenhum caso, para fins não autorizados pela **CONTRATANTE**.

8.5. Salvo mediante expressa autorização em contrário, a **CONTRATADA** deverá considerar que todas as informações recebidas pela **CONTRATANTE**, de seus clientes ou de quaisquer outras fontes deverão ser tratadas como Informações Confidenciais.

8.6. A **CONTRATADA**, neste ato, compromete-se a proteger todas as Informações Confidenciais a que tenha acesso, assegurando-se de que as mesmas permanecerão em local seguro, e que jamais serão disponibilizadas a pessoas não autorizadas.

8.7. Não serão consideradas confidenciais as informações disponíveis ao público em geral.

8.8. Se as Informações Confidenciais tiverem de ser usadas ou divulgadas, em razão de decisão judicial, a **CONTRATADA** notificará a **CONTRATANTE** imediatamente para que esta tome todas as medidas necessárias para garantir a confidencialidade das informações, recorrendo a qualquer medida, judicial ou não, aplicável ao caso, e a **CONTRATADA**, ainda, se compromete a prestar (sem necessidade de pagamento) toda a assistência necessária para que a **CONTRATANTE** venha a proteger os seus direitos.

8.9. A finalidade dos parágrafos precedentes é a proteção do segredo e propriedade das Informações Confidenciais, e nada neste instrumento será considerada licença nem obrigará a **CONTRATANTE** a conceder a **CONTRATADA** ou a qualquer outra pessoa física ou jurídica licença de uso das Informações Confidenciais para qualquer finalidade, à exceção daquelas autorizadas e expressamente definidas, por escrito, pela **CONTRATANTE**.

8.10. A **CONTRATADA** garante à **CONTRATANTE** que não divulgará nem usará quaisquer Informações Confidenciais de terceiros, as quais ela tenha adquirido previamente ou as quais estejam protegidas nos termos de qualquer obrigação contratual de sigilo, e que isentará a **CONTRATANTE** de responsabilidades por quaisquer reivindicações, ações, indenizações, prejuízos, custos e perdas caso a **CONTRATADA** não cumpra qualquer compromisso assumido nos termos do presente instrumento.

8.11. A confidencialidade prevista nessa cláusula quarta deverá ser mantida após o término do Contrato de Prestação de Serviços e respectivos Aditivos, independentemente do motivo da rescisão contratual.

8.12. Os dados relativos à **CONTRATANTE** estão sob os cuidados da **CONTRATADA** ou terceiros designados pela **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 13.709/2018, tendo a **CONTRATADA**, tanto na vigência do presente Contrato de Prestação de Serviços, e respectivos Aditivos, quanto por até 12 (doze) meses a contar da rescisão deste contrato, seja por iniciativa da **CONTRATANTE** ou da **CONTRATADA**, o dever de não divulgação, sob as penas da aludida lei.

CLÁUSULA NONA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1. A **CONTRATANTE** declara e reconhece que na execução do escopo do presente instrumento, a **CONTRATADA**, criará ou ainda poderá criar certas obras ou produtos que poderão ser protegidos por direitos de propriedade industrial ou direitos exclusivos de autor ("Obras") incluindo, mas não se limitando, a ideias, teses jurídicas, fórmulas, produtos, métodos, processos, informações aplicáveis à indústria, sugestões de nomes, títulos ou expressões, obras audiovisuais, *lay-outs*, composições, ilustrações, desenhos, códigos fonte, know-how, slogans e, ainda, quaisquer modificações, melhorias ou derivações nos mesmos, quer reduzidos a forma tangível, postos em prática ou não.

9.1.1. Na medida em que quaisquer dessas obras sejam desenvolvidas ou criadas, estas serão consideradas como criadas sob encomenda da **CONTRATANTE**. Assim a **CONTRATADA** declara e reconhece que a **CONTRATANTE** terá a propriedade exclusiva sobre tais obras, incluindo direitos de propriedade industrial e autoral, os direitos patrimoniais e de exploração, sobre quando desenvolvidas e/ou criadas em razão ou decorrência do escopo dos serviços ora contratados, pela **CONTRATANTE**, e/ou das informações de propriedade da **CONTRATANTE** de caráter confidencial, proprietário ou exclusivo, sendo direito da **CONTRATANTE**, a seu exclusivo critério, explorar economicamente referidas Obras, direta ou indiretamente, licenciar e/ou ceder a terceiros os direitos sobre estas, de forma exclusiva e sem qualquer espécie de restrição ou limitação, em especial no que se refere à forma de utilização, exploração, distribuição ou circulação das mesmas. A **CONTRATADA** também concorda que não criará, utilizará e/ou autorizará o uso, tanto durante quanto após o término deste Contrato e/ou dos serviços, de qualquer Obra e/ou de qualquer propriedade intelectual relacionada direta ou indiretamente com as Obras.

9.1.2. As **PARTES** acordam expressamente que as Obras pertencerão exclusivamente à **CONTRATANTE**, mesmo que criadas fora das suas dependências, se vinculadas ou decorrerem do cumprimento do escopo deste Contrato e/ou dos serviços que foram contratados com a **CONTRATADA** e/ou das informações de propriedade da **CONTRATANTE** de caráter confidencial ou exclusivo. A **CONTRATADA** se obriga a não reclamar, a qualquer tempo, as Obras como de sua propriedade e/ou titularidade.

R. Padre Estevão Perneta, 748 (Sala 1504)

Av. N. S. do Carmo, 1036/6-000

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

genter@genter.com.br

9.2. A **CONTRATADA** reconhece ainda que a **CONTRATANTE** poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, no Brasil ou no exterior, na qualidade de única e exclusiva titular dos direitos de propriedade sobre as Obras, requerer e obter em nome exclusivo da **CONTRATANTE**, junto aos órgãos e entidades governamentais competentes, todos os registros que julgue necessários ou convenientes para: (i) assegurar a proteção dos direitos de propriedade sobre tais Obras, e/ou (ii) a comercialização das vantagens econômicas que delas possa ser obtida (incluindo registros correlatos, tais como marcas e nomes de domínio), comprometendo-se, assim, a colaborar pronta e completamente com a **CONTRATANTE**, incluindo mediante o fornecimento de todas as informações e assinatura de todos os documentos que sejam necessários para tanto.

9.3. É vedado a **CONTRATADA**, durante ou após a vigência deste Contrato (i) requerer ou obter, em nome próprio ou de terceiros, a titularidade ou o registro em relação a qualquer Obra, incluindo, sem limitação, perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI ou qualquer outro órgão competente, no Brasil ou no exterior; e (ii) ceder total ou parcialmente, doar, licenciar, bem como oferecer em garantia gratuita ou onerosa qualquer das Obras.

9.4. Para todos os propósitos e intenções, a **CONTRATADA** ratifica que todos os direitos de propriedade, inclusive os patrimoniais de autor e os de natureza industrial, são cedidos à **CONTRATANTE** completa, exclusiva e definitivamente, incluindo direitos de participação, titularidade, uso e exploração sobre todos e quaisquer Obras, e garantem que não usará tais direitos e/ou que não contribuirá para seu uso por terceiros com quais mantiverem relações a qualquer tempo. Fica expressamente acordado que a cessão dos direitos de propriedade, incluindo direitos de participação, titularidade, uso e exploração sobre as Obras, será válida dentro e fora do território brasileiro, em caráter irrevogável, exclusivo e de forma total e definitiva, e sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**, concedendo à **CONTRATANTE** o direito de modificar, traduzir para outros idiomas, editar, publicar, mostrar, reproduzir, adaptar, distribuir, praticar, transmitir e/ou divulgar, licenciar e/ou ceder para terceiros as referidas Obras e/ou os referidos direitos, incluindo-os como parte de trabalho derivado e/ou coletivo organizado por terceiros ou pela **CONTRATANTE**, em qualquer ocasião e incondicionalmente, e a **CONTRATANTE** poderá usá-los em qualquer processo, meio ou técnica, como reproduções, fotografias, audiovisuais, áudios, comunicações a cabo, transmissões (rádio e televisão) por satélite ou qualquer outro processo, seja ou não digital, eletromagnético, incluindo comunicação on-line pela Internet.

9.5. Mediante a expiração ou rescisão deste Contrato, por qualquer motivo, ou mediante solicitação da **CONTRATANTE**, em qualquer ocasião, a **CONTRATADA** devolverá prontamente para a **CONTRATANTE** todas as propriedades intelectuais desta e qualquer trabalho executado, concluído ou não, incluindo desenhos, modelos, rascunhos, ideias, conceitos, ilustrações, filmes, dados, arquivos e informações digitais, cópias ou outros itens, informações ou qualquer criação feita no curso do desenvolvimento das referidas Obras e/ou no curso das suas atividades para a **CONTRATANTE**.

R. Padre Estevão Perneta, 718 (Sala 1504)

Tatuapé, São Paulo, SP, 03311-000

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

contato@genter.com.br

9.6. Em consequência do acordo estabelecido neste instrumento, incluindo o valor fixado neste Contrato, a **CONTRATADA** concorda em não ajuizar qualquer reivindicação ou demanda de indenização contra a **CONTRATANTE** em decorrência da cessão aqui acordada e/ou do uso de qualquer Obra ou direito de propriedade pela **CONTRATANTE**.

9.7. A **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**, neste ato, previamente acordam que será facultado à **CONTRATANTE** reproduzir, incondicionalmente, qualquer Obra, mesmo que a reprodução não seja absolutamente igual ao trabalho original. Também será permitido que o nome da **CONTRATADA** como autora não seja citado, exceto nos casos em que isso for proibido por lei aplicável à jurisdição do Contrato.

9.8. Se a **CONTRATADA** for considerada, nos termos da lei ou de qualquer outro dispositivo, a detentora de qualquer um dos direitos acima sobre qualquer Obra, a **CONTRATADA** concorda em: (i) cooperar com a **CONTRATANTE** e assisti-la, sem custos, na tentativa de obter e manter qualquer proteção governamental sobre a referida Obra, e assinar qualquer documento que a **CONTRATANTE** venha a necessitar para esse fim; e (ii) assinar todo e qualquer documento exigido para a efetiva satisfação dos termos, condições e garantias aqui acordadas, incluindo a cessão, sem custos para a **CONTRATANTE**, da titularidade, direitos patrimoniais e direitos de prática do autor, direitos de patente e qualquer outro direito exclusivo ao que a **CONTRATADA** tiver direito ou do qual a **CONTRATADA** venha a ser considerada a detentora com relação a tais Obras.

CLÁUSULA DÉCIMA - NÃO CONCORRÊNCIA

10.1. Exceto nos casos em que a **CONTRATANTE** manifeste seu consentimento prévio e por escrito, a **CONTRATADA** não poderá e não deverá, em âmbito mundial, direta ou indiretamente, por si mesmo ou por interpostas pessoas e por seus sócios, administradores ou terceiros, durante o prazo em que estiver prestando serviços para a **CONTRATANTE** e pelo Período de Restrição (conforme definido abaixo), competir ("Atividade Concorrente") com a **CONTRATANTE** e suas Afiliadas, inclusive mediante o exercício das seguintes atividades ("Compromisso de Não-Concorrência"):

a) operar, envolver-se com ou por qualquer meio participar ou atuar, seja na qualidade de quotista, acionista, sócio, empregado, agente, colaborador, parte contratada, prestador de serviços e outras formas, em benefício de qualquer pessoa física ou jurídica que realize, direta ou indiretamente, quaisquer Atividades Concorrentes dentro do mercado jurídico, conforme definição abaixo;

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

b) constituir qualquer pessoa jurídica ou entidade, independentemente de sua forma legal, com ou sem personalidade jurídica, que, direta ou indiretamente, totalmente ou parcialmente, realize atividades similares às Atividades Concorrentes, conforme definição abaixo.

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

estat@stat.com.br

10.2. Para os fins do presente, será considerada "Atividade Concorrente" qualquer atividade explorada dentro do mercado jurídico conforme objeto deste contrato, ou que venha a ser futuramente explorada pela Sociedade e por suas Afiliadas. Para fins deste Contrato, "Afiliada" significará, com relação a uma **PARTE**, toda e qualquer sociedade controlada, controladora ou sob controle comum, direta ou indiretamente, a ela, e conforme definição de "controle" trazida pelo artigo 116 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

10.3. As **PARTES** acordam que diante dos pagamentos que já serão efetuados pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** nos termos da cláusula segunda acima, a **CONTRATADA** assume de forma incondicional e irrestrita, independentemente do tempo em que o presente Contrato permanecer vigente e dos valores já recebidos como indenização pelo Compromisso de Não Concorrência, a obrigação de observar este compromisso pelo período de 12 (doze) meses após o término da vigência deste Contrato (juntamente com o prazo de vigência do Contrato, o "Período de Restrição Inicial").

10.4. Nenhuma parcela da indenização para à **CONTRATADA** como remuneração pelo seu compromisso de não concorrência aqui previsto (conforme a cláusula segunda acima) deverá ser restituída à **CONTRATANTE** após o término da vigência do Contrato, exceto se a **CONTRATADA** descumprir seu Compromisso de Não-Concorrência, hipótese em que a **CONTRATADA** deverá restituir a **CONTRATANTE** o valor da compensação pelo Período de Restrição de forma proporcional ao período não cumprido, não obstante a aplicação das demais penalidades cabíveis nos termos do presente Contrato.

10.5. Nenhum valor, além do valor correspondente à compensação pelo Período de Restrição, conforme os termos do Contrato serão devidos a **CONTRATANTE** para fins de cumprimento do Compromisso de Não-Concorrência pelo período em que a **CONTRATADA** estiver vinculada à **CONTRATANTE** e o Contrato estiver vigente.

10.6. A **CONTRATADA** reconhece e concorda que o inadimplemento do Compromisso de Não-Concorrência estabelecido conforme os termos desta Cláusula Oitava resultará em dano irreparável à **CONTRATANTE**, e que todos e quaisquer eventos de inadimplemento deverão sujeitar a **CONTRATADA** ao pagamento de multa cominatória no valor de 05 (cinco) vezes o valor da última Remuneração Mensal fixa paga a **CONTRATADA** pela prestação dos Serviços, para cada evento de inadimplemento. O pagamento da multa cominatória prevista acima não obsta a obrigação da **CONTRATADA** quanto ao pagamento de indenização por todas as perdas e danos que venham a ser causados à Contratante em virtude do inadimplemento do Compromisso de Não-Concorrência, e não impedirá a **CONTRATANTE** de buscar, mediante o ajuizamento das medidas judiciais cabíveis, a execução específica da obrigação de não concorrência assumida pela **CONTRATADA** nos termos deste instrumento.

R. Padre Estevão Perneta, 7184 (Sala 1504)

Venda de São Paulo - SP, 03315-000

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

comércio eletrônico

10.8. A **CONTRATADA** expressamente reconhece e concorda que as disposições desta Cláusula Oitava são justas, equitativas, legítimas e plenamente válidas, vinculando as **PARTES** na integralidade de seus termos, e que o valor da compensação pelo Período de Restrição pelo cumprimento do Compromisso de Não-Concorrência pago pela **CONTRATANTE** conforme o presente instrumento constitui compensação suficiente para que se possa exigir a estrita observância de todos os termos e condições desta Cláusula Oitava pela **CONTRATADA**. As obrigações assumidas pela **CONTRATADA** na presente Cláusula Oitava não lhe impedem de exercer suas atividades na qualidade de prestadora de serviços ou outra forma com vistas a se utilizar de sua expertise no setor em que atua, mas apenas e tão somente lhe impedem de praticar atividades concorrentes com as da **CONTRATANTE**, conforme aqui definidas, pelo que a compensação para pelo Período de Restrição é compensação suficiente e equitativa para o que se exige de contraprestação da **CONTRATADA** sob a presente Cláusula Oitava [vide Anexo I]. A **CONTRATANTE** fica desde já autorizada a divulgar para terceiros a existência desta Cláusula e seu conteúdo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - NÃO DIFAMAÇÃO E NÃO SOLICITAÇÃO

11.1. A **CONTRATADA** declara e assegura que não tentará, a qualquer tempo, inclusive mesmo após o término do presente contrato, diretas ou indiretamente, pessoalmente ou através de qualquer pessoa física e/ou sociedade, corporação ou outra entidade, fazer qualquer comentário a qualquer pessoa que importe em demérito para a **CONTRATANTE**, seus sócios, Afiliadas, diretores, empregados, consultores, representantes, clientes ou qualquer pessoa vinculada à **CONTRATANTE**, em relação a qualquer circunstância ou fato.

11.2. Não obstante e independentemente de qualquer outra disposição deste Contrato, a **CONTRATADA** expressamente reconhece e concorda estar impedido, durante a totalidade do prazo referido na cláusula 9.3 abaixo, direta ou indiretamente, por si mesmo ou por interpostas pessoas, incluindo-se, mas não a tanto se limitando, seu cônjuge, filhos e parentes até o terceiro grau (conforme aplicável), de:

a) tomar qualquer medida que tenha por finalidade, direta ou indiretamente, motivar ou incentivar qualquer cliente, fornecedor ou outro parceiro comercial da **CONTRATANTE** a terminar suas relações comerciais com a **CONTRATANTE**; e/ou

b) dirigir, solicitar, induzir, forçar, pedir ou propor a qualquer empregado ou cliente da **CONTRATANTE** ou de qualquer das suas Afiliadas que (i) termine seu contrato de trabalho ou prestação de serviços com a **CONTRATANTE**; (ii) suporte, assista ou auxilie sob qualquer forma qualquer pessoa física, pessoa jurídica ou entidade, existente nesta data ou constituída no futuro, que exerça atividades que sejam consideradas Atividades Concorrentes (sendo as hipóteses previstas neste subitem "a" e no subitem "b" acima do presente denominadas "Compromisso de Não-Aliciamento", explicitadas no item 8.1 do presente Contrato).

11.3. Para os fins do disposto nesta Cláusula Nona, fica estabelecido que o Compromisso de Não-Aliciamento deverá vigorar pela integralidade do prazo em que este Contrato permanecer vigente e pelo período de 12 (doze) meses após o término do Contrato ("Período de Não-Aliciamento"), independentemente do prazo em que a **CONTRATANTE** optar por fazer valer o Compromisso de Não-Concorrência previsto na Cláusula Oitava, uma vez que tais obrigações não são relacionadas ou interdependentes.

11.4. Fica expressamente estabelecido que nenhuma remuneração ou compensação será devida a **CONTRATADA** em virtude do cumprimento do Compromisso de Não-Aliciamento durante o Período de Não-Aliciamento. Não obstante, a **CONTRATADA** reconhece e concorda que o inadimplemento do Compromisso de Não-Aliciamento estabelecido conforme os termos desta Cláusula Nona resultarão em dano irreparável à **CONTRATANTE**, e que todos e quaisquer eventos de inadimplemento a tal título deverão sujeitar a **CONTRATADA** ao pagamento de multa cominatória no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, para cada evento. O pagamento da multa cominatória prevista acima não obsta a obrigação da **CONTRATADA** quanto ao pagamento de indenização por todas as perdas e danos que venham a ser causados à **CONTRATANTE** em virtude do inadimplemento do Compromisso de Não-Aliciamento, e não impedirá a **CONTRATANTE** de buscar, mediante o ajuizamento das medidas judiciais cabíveis, a execução específica do Compromisso de Não-Aliciamento assumido pela Contratada nos termos deste instrumento.

11.5. A **CONTRATADA** expressamente reconhece e concorda que as disposições desta Cláusula Nona são justas, equitativas, legítimas e plenamente válidas, vinculando as **PARTES** na integralidade de seus termos, e que os valores da remuneração a ser recebida pela **CONTRATADA** ao longo do prazo de vigência de seu vínculo com a **CONTRATANTE** constituem compensação suficiente para que se possa exigir a estrita observância de todos os termos e condições desta Cláusula Nona pela **CONTRATADA**. A **CONTRATANTE** fica desde já autorizada a divulgar para terceiros a existência desta Cláusula e seu conteúdo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. Toda e qualquer infração, inadimplemento ou inobservância de qualquer das obrigações estabelecidas neste Contrato, dará à **PARTE** prejudicada o direito de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 497, 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo de apuração das eventuais perdas e danos comprovados na forma da legislação em vigor.

12.2. O descumprimento de obrigações previstas neste Contrato, exceto aquelas disposições que contenham penalidades específicas, sujeitará a **PARTE** infratora ao pagamento, à outra **PARTE**, de uma multa não compensatória no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor pago à **CONTRATADA**, sem prejuízo das perdas e danos a que der causa (vide item 6.7).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Reconhecem, expressamente, as **PARTES** que a **CONTRATADA** não é empregada da **CONTRATANTE**, sendo mantido nesta cláusula o pacto estabelecido no item "c" das Considerações acima, e, em consequência, não poderá a **CONTRATADA** assumir qualquer obrigação em nome da **CONTRATANTE**, sob pena de serem considerados gestores de negócios.

13.2. É vedado a **CONTRATADA** ceder ou transferir os direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

13.3. O uso não autorizado ou inadequado da razão social da **CONTRATANTE** sujeitará a **CONTRATADA** às medidas legais cabíveis.

13.4. A **CONTRATADA** declara e garante que a assinatura e execução deste Contrato não constitui e não constituirá (i) uma violação ou um conflito com qualquer outro acordo entre a **CONTRATADA** e outra pessoa ou entidade, ou qualquer obrigação legal, incluindo, mas sem limitação, qualquer dever de fidúcia ou ordem judicial; (ii) violação de qualquer direito de exclusividade de qualquer pessoa; e (iii) violação de qualquer direito de propriedade intelectual de terceiros.

13.5. A tolerância de uma **PARTE** com a outra, relativamente a qualquer violação ou descumprimento de quaisquer obrigações ora assumidas, não será considerada moratória, novação ou renúncia a qualquer direito, constituindo mera liberalidade que não impedirá a **PARTE** tolerante de exigir da outra o fiel cumprimento deste Contrato, a qualquer tempo.

13.6. As **PARTES** declaram e garantem que a execução e cumprimento do presente não conflitam com qualquer contrato, compromisso, acordo, entendimento, tratativa ou restrição, ou qualquer adjudicação, ordem, liminar, ou prova de qualquer tipo por qualquer tribunal, autoridade governamental ou terceiro, em relação às quais as **PARTES** podem ser uma parte ou aos quais as **PARTES** podem estar vinculadas.

13.7. Caso alguma cláusula ou condição do presente venha a ser considerada nula ou inválida isto não afetará o restante do presente contrato. Neste caso, as **PARTES** obrigam-se a substituí-la por outra, o mais semelhante possível à inválida, visando o restabelecimento das condições e equilíbrio originais deste instrumento.

13.8. Notificações. Todas as notificações, requerimentos, demandas e outras comunicações entre as **PARTES** serão feitos por escrito e serão consideradas devidamente realizadas (i) se entregues em mãos com o protocolo de recebimento; ou (ii) se postadas, 03 (três) dias após sua postagem, por carta certificada ou registrada, com o porte pago, e aviso de recebimento; ou (iii) se entregues por serviço de entrega rápida de renome nacional (sendo necessária prova de recebimento pela outra **PARTE**); ou (iv) por e-mail.

(a) Se para a **CONTRATANTE**:

Rua Padre Estevam Pernet, nº 718, 7º Andar, Sala 704, Tatuapé, São Paulo/SP – CEP. 03315-000

At.: **Raphaella Arantes Arimura**

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000

Tel.: (11) 95034-5525

(b) Se para a **CONTRATADA**:

www.genter.com.br

contato@genter.com.br

Rua Exemplo, 123 - Centro, São Paulo/SP - CEP: 03315-000 At.: Maria da Silva:

13.8.1. A notificação realizada por meio de serviço de entrega em 24 (vinte e quatro) horas ou pelo correio será considerada válida mediante o efetivo recebimento. A notificação enviada por fac-símile será considerada válida mediante o efetivo recebimento se recebida durante o horário comercial do destinatário, ou no início do dia útil seguinte, se não recebida durante o horário comercial normal do destinatário.

13.9. Interpretação. Quando neste Contrato é feita alguma referência a Capítulos ou Cláusulas, tal referência será a um Capítulo ou Cláusula deste Contrato, salvo se indicado de modo contrário. Os títulos constantes deste Contrato servem apenas de referência e não afetam, de nenhum modo, o significado ou a interpretação deste Contrato. Em caso de divergência entre as disposições deste Contrato e o conteúdo dos Anexos ao presente, prevalecerão às disposições deste Contrato, salvo expressamente afirmado em contrário no Anexo em questão.

13.10. Cessão. Nem este Contrato nem quaisquer direitos, participações ou obrigações previstos nos termos do presente poderão ser cedidos por uma das **PARTES** deste Contrato (seja por força da lei ou de outro modo) sem o consentimento prévio por escrito das outras **PARTES**, exceto se a **CONTRATANTE** desejar, a seu exclusivo critério, mas mediante notificação por escrito à **CONTRATADA** informando-a acerca de tal cessão, ceder sua posição contratual e/ou os direitos e obrigações por ela assumidos no presente Contrato para outras sociedades que sejam de seu mesmo grupo econômico. Observada a disposição anterior, este Contrato obrigará, beneficiará e será exequível pelas **PARTES** e seus respectivos sucessores e cessionários autorizados.

13.11. Este Contrato deverá ser o contrato integral entre as **PARTES** e se sobrepõe a quaisquer outros acordos entre elas, orais ou escritos, com relação ao objeto aqui contido. Quaisquer alterações, para serem válidas, deverão ser feitas por escrito e devidamente assinadas pelas **PARTES**, via aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Qualquer ação ou procedimento a ser instaurado com relação a este Contrato, deverá ser submetido ao Foro da Comarca de São Paulo para fins de apreciação.

E, por estarem assim justas e acertadas, as **PARTES** firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas instrumentárias e presenciais abaixo assinadas para todos os fins e efeitos de direito.

CONTRATANTE:



RAPHAELLA ARANTES ARIMURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Raphaella Arantes Arimura (Sócia)

CONTRATADA:

Maria da Silva

Testemunhas:

Karla Schipani

Luana L. da Silva

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000

Nome: Karla Schipani

Tel.: (11) 95034-5535

Nome: Luana Lidia

www.genter.com.br

CPF: 269.375.108-02

contato@genter.com.br

CPF: 293.342.578-57

Anexo II

1. Determinação de Remuneração mensal pelos serviços e indenização pelo período de restrição (contrato de prestação de serviços com exclusividade parcial), descritos no CONSIDERANDO e cláusula primeira do Instrumento de Contrato Particular de Prestação de Serviço.

A remuneração mensal devida à **CONTRATADA** pela **CONTRATANTE** pela prestação de serviço fica estabelecida no montante de R\$ R\$ 5.000,00 que deverá ser pago nos moldes estabelecidos na cláusula quarta do Instrumento de Contrato Particular de Prestação de Serviço, mediante apresentação de nota fiscal.



Raphaella Arantes Arimura Soc.

Ind. Advocacia

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000

Tel.: (11) 95034-5525

www.genter.com.br

contato@genter.com.br



Maria da Silva (Sócia)

Anexo III – Termo de Confidencialidade
Atrelado ao Contrato de Prestação de Serviço
entre Raphaella Arantes Arimura Sociedade Individual de
Advocacia e Daniela Arimura Solis

Os abaixo assinados **DANIELA ARIMURA SOLIS**, nos termos da Lei nº 13.709/2018, declaram que manterão sob sigilo confidencial, os seguintes dados pessoais ora recebidos da **RAPHAELLA ARANTES ARIMURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, utilizando as informações recebidas apenas para uso exclusivo no desempenho de suas atividades para o empregador ou contratante **DANIELA ARIMURA SOLIS**, sob pena de rescisão por justa causa do contrato com o empregador ou o contratante, sem prejuízo de sanções cíveis e criminais – estando cientes que, de acordo com os artigos 153 e 154 do Código Penal Brasileiro, a divulgação de segredo da empresa é crime.

Testemunhas:

Karla Schipani

Luana L. da Silva

Nome: Karla Schipani

CPF: 269.375.108-02

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)

Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000

Tel.: (11) 95034-5535

www.genter.com.br

contato@genter.com.br

Nome: Luana Lidia

CPF: 293.342.578-57